

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 140/2532

นางสาวสุภี คล่องการยิ่ง

โจทก์

นายบุญมี ปัตวิ

จำเลย

นายบุญมี ปัตวิ จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยฎีกา คดี มีทางชนะ โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 90)

สืบเนื่องมาจากโจทก์ฟ้องว่าจำเลยผิดสัญญาเช่าซื้อ จึงขอให้ขับไล่จำเลยและ
บริวารออกจากบ้านเลขที่ 24 หมู่ 5 ตำบลไร่ขิงอำเภอสามพราณ จังหวัดนครปฐม
และที่ดินตามโฉนดที่ 2415 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราณ จังหวัดนครปฐม ที่จำเลย
เช่าซื้อ จำเลยขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณา ศาลชั้นต้นพิจารณาคดีไปฝ่าย
เดียวแล้วพิพากษาขับไล่จำเลยให้ใช้ค่าเสียหายตามคำขอของโจทก์จำเลยยื่นคำร้อง
ขอให้พิจารณาคดีใหม่

ศาลชั้นต้นไต่สวนแล้วเห็นว่า พยานหลักฐานที่จำเลยนำสืบยังฟังไม่ได้ว่า ที่
จำเลยขาดนัดเพราะจำเลยไม่จงใจ กรณียังไม่มีเหตุที่จะให้พิจารณาคดีใหม่ จึงให้ยก
คำร้องของจำเลย

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกาพร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 85,84)

จำเลยได้รับอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างอุทธรณ์(อันดับ 66)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา

พิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา

(ปชา วรรณมพินิจ-เสียง ตริวิมล-วีระชัย สุตรสุวรรณ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>